BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITOS HUMANOS

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS COMO DIREITO FUNDAMENTAL

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) - curso GCM Geral

DISCIPLINA

Direitos Humanos

BANCA

Variadas (com ênfase em VUNESP)

16	6	3	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 14
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 15
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
11 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 21
Mapa mental do assunto 21
Lei seca do assunto — texto oficial 22
Bateria de questões resolvidas 23
Revisão rápida — perguntas e respostas 27
Vídeos complementares 28

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Todo atendimento de ocorrência, cadastro de abordado, consulta a sistema ou registro de imagem envolve **informações pessoais**. Em uma sociedade digital, o vazamento ou o uso indevido desses dados pode expor a vítima, prejudicar uma investigação e gerar discriminação. Por isso, desde a **Emenda Constitucional nº 115/2022**, a Constituição reconhece expressamente a **proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, como direito fundamental**.

Para o guarda municipal, o tema aparece em dois eixos, que o edital resume em dois tópicos:

- o **dever do agente público** de tratar as informações pessoais de modo **ético, legal e seguro**;
- a **responsabilização** (administrativa, civil e penal) de quem **abusa da autoridade, discrimina ou usa dados indevidamente**.

A prova costuma cobrar: o dispositivo constitucional e a emenda que o criou; os conceitos da **LGPD** (dado pessoal, dado sensível, controlador, operador, encarregado); os **princípios** (finalidade e necessidade à frente); o **limite da LGPD** em segurança pública; a responsabilidade do Estado com **direito de regresso**; e as **condutas criminosas** ligadas ao mau uso de informações.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- reconhecer a proteção de dados como **direito fundamental autônomo** (CF, art. 5º, LXXIX) e a competência privativa da União (art. 22, XXX);
- definir **dado pessoal**, **dado pessoal sensível**, **titular**, **controlador**, **operador** e **encarregado**;
- aplicar os **princípios da LGPD** ao tratamento de informações pelo agente público;
- explicar o **limite da LGPD** em matéria de segurança pública e investigação penal;
- relacionar o **dever de sigilo** e de **uso legítimo da informação** ao cotidiano da guarda;
- distinguir as responsabilidades **administrativa, civil e penal** por uso indevido de dados, abuso de autoridade e discriminação.

> **BIZU**
>
> Decore a dupla da EC 115/2022: **art. 5º, LXXIX** (o direito) e **art. 22, XXX** (competência privativa da União para legislar). A norma geral é a **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **CF, art. 5º, X:** são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
- **CF, art. 5º, XII:** inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações (nos termos constitucionais).
- **CF, art. 5º, LXXII:** habeas data.
- **CF, art. 5º, LXXIX (EC 115/2022):** é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais,

inclusive nos meios digitais.

- **CF, art. 22, XXX (EC 115/2022):** compete privativamente à União legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.
- **CF, art. 37, § 6º:** responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes, com direito de regresso.
- **Lei nº 13.709/2018 (LGPD):** arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 11, 12, 17, 23, 31, 42, 46 e 52.
- **Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação, LAI):** arts. 31 e 32.
- **Código Penal:** arts. 153, § 1º-A, 154-A, 313-A e 325.
- **Lei nº 13.869/2019 (Abuso de Autoridade):** arts. 1º a 6º, 13, 28 e 38.
- **Lei nº 7.716/1989 (crimes de preconceito):** arts. 2º-A, 20 e 20-B.
- **Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa).**

> **ATENÇÃO**
>
> O direito do inciso LXXIX é "assegurado, **nos termos da lei**". Por integrar o rol de direitos fundamentais, tem **aplicação imediata** (art. 5º, § 1º), e a lei que o detalha é a LGPD, de **caráter nacional**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Dado pessoal

Dado pessoal é a informação **relacionada a pessoa natural identificada ou identificável** (LGPD, art. 5º, I). Não é só nome e CPF: endereço, imagem, placa de veículo associada ao proprietário e dados de saúde também entram no conceito, conforme o caso.

3.2. Dado pessoal sensível

Dado pessoal sensível é o dado sobre **origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico**, quando vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, II). É sensível porque seu uso indevido pode gerar **discriminação**.

3.3. Tratamento

Tratamento é toda operação realizada com dados pessoais: coleta, acesso, armazenamento, uso, compartilhamento, eliminação e outras.

3.4. Quem é quem na LGPD

- **Titular:** a pessoa natural a quem se referem os dados.
- **Controlador:** quem **decide** sobre o tratamento (pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado).
- **Operador:** quem trata os dados **em nome do controlador**.
- **Encarregado:** canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a **Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)**.

- **ANPD:** autoridade que fiscaliza a LGPD.

3.5. Dados anonimizados

Dados anonimizados não são considerados dados pessoais para os fins da LGPD, **salvo** quando o processo de anonimização for revertido ou puder ser revertido com esforços razoáveis (art. 12). Por isso, estatísticas bem anonimizadas podem ser divulgadas.

3.6. Informação pessoal na LAI

A **Lei de Acesso à Informação** protege a **informação pessoal**, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. Ela tem **acesso restrito** a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a quem se refere.

> **RESUMO**
>
> Dado pessoal = pessoa identificada ou identificável. Dado sensível = raça ou etnia, religião, política, sindicato, saúde, vida sexual, genético, biométrico. Controlador decide; operador trata em nome dele; encarregado faz a ponte; ANPD fiscaliza.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Da intimidade ao direito autônomo à proteção de dados

Antes de 2022, a proteção de dados era extraída de outros direitos: a **intimidade e a vida privada** (art. 5º, X), o **sigilo de dados** (art. 5º, XII) e o **habeas data** (art. 5º, LXXII). A **EC 115/2022** deu **autonomia** ao tema ao incluir:

- um novo inciso no art. 5º (**LXXIX**), que assegura, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais;
- uma nova **competência privativa da União** (**art. 22, XXX**) para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.

Como a competência é da União, a **norma geral** é a **LGPD**, que o próprio art. 1º, parágrafo único, declara de **interesse nacional** e de **observância obrigatória** por União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O **habeas data** permanece como ação para assegurar o **conhecimento** de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a **retificação** de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

4.2. A LGPD: objeto e fundamentos

A **Lei nº 13.709/2018** dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por **pessoa natural** ou por **pessoa jurídica de direito público ou privado**, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de **liberdade e de privacidade** e o **livre desenvolvimento da personalidade** (art. 1º). Ela vale, portanto, também para o **poder público**.

Os **fundamentos** do art. 2º são:

- o respeito à **privacidade**;
- a **autodeterminação informativa**;

- a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
- a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
- o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
- a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;
- os **direitos humanos**, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

O **art. 17** completa o quadro: toda pessoa natural tem assegurada a **titularidade de seus dados pessoais** e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos da Lei.

4.3. Os princípios do art. 6º

As atividades de tratamento devem observar a **boa-fé** e os seguintes princípios:

- **Finalidade:** propósitos **legítimos, específicos, explícitos e informados** ao titular, sem tratamento posterior incompatível.
- **Adequação:** compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas.
- **Necessidade:** limitação ao **mínimo necessário**, com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos.
- **Livre acesso:** consulta facilitada e gratuita pelos titulares sobre a forma e a duração do tratamento e a integralidade de seus dados.
- **Qualidade dos dados:** exatidão, clareza, relevância e atualização.
- **Transparência:** informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento e os agentes de tratamento.
- **Segurança:** medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.
- **Prevenção:** medidas para prevenir danos.
- **Não discriminação:** impossibilidade de tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.
- **Responsabilização e prestação de contas:** demonstração da adoção de medidas eficazes.

Para o agente público, dois princípios merecem destaque: **finalidade** e **necessidade**. O princípio da **não discriminação** conecta o tema ao combate à discriminação.

> **EXEMPLO**
>
> Para controlar a entrada em um prédio público municipal, o órgão passa a exigir de cada visitante CPF, religião e filiação partidária, embora só nome e horário sejam necessários. A prática contraria o princípio da **necessidade** (limitação ao mínimo indispensável), e a coleta de religião e filiação política, dados sensíveis, é ainda mais grave.

4.4. Tratamento de dados sensíveis

O tratamento de dados sensíveis só pode ocorrer nas hipóteses do **art. 11**: por exemplo, mediante **consentimento específico e destacado** do titular, para **finalidades específicas**, ou, **sem consentimento**, para o **cumprimento de obrigação legal ou regulatória** pelo controlador, entre outras. O cuidado maior se justifica pelo potencial discriminatório desses dados.

4.5. O tratamento de dados pelo poder público (LGPD, art. 23)

O poder público pode tratar dados pessoais, e muitas vezes precisa. Mas o faz **com condições**. O **art. 23** determina que o tratamento por órgãos públicos seja realizado:

- para o atendimento de sua **finalidade pública**;
- na **persecução do interesse público**;
- com o objetivo de **executar as competências legais** ou cumprir as atribuições legais do serviço público.

Os órgãos devem **informar**, de modo claro e atualizado, as hipóteses em que tratam dados, sua previsão legal, finalidade, procedimentos e práticas, em veículos de **fácil acesso**, e devem **indicar um encarregado**.

4.6. O dever do agente público: ético, legal e seguro

Na rotina da guarda, o dever de tratar informações se desdobra em três dimensões:

- **Ético:** não usar a informação por **curiosidade, vingança, favorecimento ou exposição**.
- **Legal:** acessar e usar dados **apenas nas hipóteses autorizadas** e para a **finalidade da função**.
- **Seguro:** proteger sistemas, senhas e registros contra acesso indevido, perda ou vazamento, como exige o **art. 46 da LGPD**: os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

O guarda municipal acessa sistemas, câmeras, cadastros e registros de ocorrência. Por isso, deve:

- usar os dados **somente para a finalidade do serviço** (nunca por curiosidade ou interesse pessoal);
- **acessar apenas o necessário**;
- **não divulgar** imagens, nomes ou dados de vítimas, suspeitos, crianças e adolescentes em redes sociais ou grupos de mensagem;
- **proteger senhas e equipamentos** e não compartilhar logins;
- **registrar acessos** e **comunicar incidentes de segurança** à chefia.

EXEMPLO

Um guarda municipal, ao fim do plantão, fotografa a tela do sistema com o histórico de uma vizinha e envia a um grupo de mensagens. Houve acesso e divulgação **sem finalidade pública**. Violam-se o dever de sigilo, a privacidade da titular e as normas de tratamento de dados. O correto seria utilizar o sistema apenas para a finalidade funcional e, se necessário, formalizar a requisição pelos canais oficiais.

EXEMPLO

Um guarda perde, durante o plantão, um pendrive com registros de ocorrências com dados de vítimas. A conduta correta é **comunicar imediatamente à chefia**, para que sejam tomadas as providências cabíveis diante do **incidente de segurança**. Ocultar o fato ou divulgar nomes em grupos de mensagens agrava a violação.

4.7. A Lei de Acesso à Informação (LAI) e a informação pessoal

O **art. 31 da LAI** determina que o tratamento das informações pessoais seja **transparente** e respeite a **intimidade, a vida privada, a honra e a imagem** das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Essas informações têm **acesso restrito** a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referem, e quem obtiver acesso será **responsabilizado** pelo uso indevido.

O **art. 32** da LAI relaciona condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público. Entre elas, **divulgar ou permitir a divulgação, ou acessar ou permitir acesso indevido a informação sigilosa ou informação pessoal** (inciso IV), e também destruir ou subtrair documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

4.8. Segurança pública e dados: não é "carta branca"

O **art. 4º, III, da LGPD** diz que a Lei **não se aplica** ao tratamento de dados pessoais realizado para fins **exclusivos** de:

- segurança pública;
- defesa nacional;
- segurança do Estado;
- atividades de investigação e repressão de infrações penais.

Esses casos serão regidos por **legislação específica**, que deve prever **medidas proporcionais e estritamente necessárias** ao atendimento do interesse público, observados o **devido processo legal**, os **princípios gerais de proteção** e os **direitos do titular** (art. 4º, § 1º).

> **PEGADINHA**
>
> "A LGPD aplica-se integralmente ao tratamento de dados feito exclusivamente para investigação e repressão de infrações penais." Errado. Tais hipóteses são regidas por **legislação específica**. Mas isso **não dá carta branca**: a proteção constitucional (art. 5º, X, XII e LXXIX) continua valendo.

4.9. Responsabilidade civil

O **art. 42 da LGPD** obriga o **controlador ou o operador** que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano **patrimonial, moral, individual ou coletivo**, em violação à legislação de proteção de dados, a **repará-lo**. A reparação civil **independe** de condenação penal e abrange o **dano moral**.

Quando o tratamento é feito pelo Estado, aplica-se também o **art. 37, § 6º, da CF**: a pessoa jurídica de direito público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (responsabilidade **objetiva**, sem necessidade de provar culpa), assegurado o **direito de regresso** contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa**.

4.10. Responsabilidade administrativa

Sob a LGPD, a **ANPD** pode aplicar sanções administrativas, como **advertência**, **publicização da infração**, **bloqueio ou eliminação dos dados** e outras, algumas delas aplicáveis também a entidades e órgãos públicos (art. 52, § 3º). Além disso, em caso de infração por órgãos públicos, a autoridade nacional pode **enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação** (art. 31). A ANPD **não** demite servidor nem

extingue órgão.

A responsabilização **disciplinar** do servidor segue o **estatuto** e o **regulamento disciplinar** da corporação (municipal ou estadual), com penas que vão da advertência à demissão, conforme a gravidade. Em casos graves e intencionais, pode haver também **improbidade administrativa** (Lei nº 8.429/1992), como revelar segredo do serviço para beneficiar alguém. As sanções específicas variam conforme a norma da carreira e do edital.

4.11. Responsabilidade penal: sigilo, dados e abuso de autoridade

Condutas ligadas ao uso indevido de informações por agentes públicos que o Código Penal e a legislação especial punem:

- **Revelar fato sigiloso** de que tem ciência em razão do cargo, ou facilitar sua revelação: **CP, art. 325** (violação de sigilo funcional), detenção de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.
- **Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas** contidas em sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: **CP, art. 153, § 1º-A**, detenção de um a quatro anos, e multa.
- **Inserir dados falsos ou alterar/excluir indevidamente dados** em sistemas da Administração, para obter vantagem indevida ou causar dano: **CP, art. 313-A**, reclusão de dois a doze anos, e multa.
- **Invadir dispositivo informático** de uso alheio, para obter, adulterar ou destruir dados: **CP, art. 154-A**, reclusão de um a quatro anos, e multa.
- **Divulgar gravação, ou trecho dela, sem relação com a prova que se pretenda produzir**, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado: **Lei nº 13.869/2019, art. 28**, detenção de um a quatro anos, e multa.

> **ATENÇÃO**
>
> O uso indevido de acesso restrito a sistemas também é tratado no art. 325 do Código Penal, em seus parágrafos: quem permite ou facilita o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração, ou utiliza indevidamente o acesso restrito, responde por violação de sigilo funcional. Consulte o texto vigente do artigo antes de afirmar penas específicas de cada parágrafo.

4.12. A Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019)

A lei define crimes cometidos por **agente público, servidor ou não**, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, **abuse do poder** que lhe tenha sido atribuído (art. 1º). Pontos centrais:

- exige-se **finalidade específica**: prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou agir por **mero capricho ou satisfação pessoal** (art. 1º, § 1º);
- a **divergência na interpretação da lei** ou na avaliação de fatos e provas **não configura** abuso de autoridade (art. 1º, § 2º);
- a ação penal é **pública incondicionada** (art. 3º);
- a condenação gera o dever de **indenizar**; havendo **reincidência**, pode haver **inabilitação** para o cargo, mandato ou função pública por um a cinco anos e **perda do cargo**, desde que **declaradas motivadamente** na sentença (art. 4º);

- as penas são aplicadas **sem prejuízo das sanções civis e administrativas** (art. 6º).

Dois crimes dessa lei conversam com o tema:

- **Art. 13 (caput e incisos I e II):** constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a **exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública** ou a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei.
- **Art. 38:** antecipar a atribuição de culpa, por meio de comunicação, inclusive rede social, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação (responsável pelas investigações).

> **EXEMPLO**
>
> Uma viatura leva um detido e o agente divulga em rede social a foto dele algemado e a suposta confissão, antes de qualquer apuração. Podem ser violados o art. 38 da Lei de Abuso de Autoridade (antecipação de culpa por rede social, conforme as circunstâncias), o art. 13 (se houve constrangimento do preso a se exibir à curiosidade pública), a honra e a imagem (CF, art. 5º, X) e há dever de reparar o dano (CF, art. 37, § 6º), com regresso contra o agente.

4.13. Discriminação (Lei nº 7.716/1989)

O agente público que **discrimina em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional** responde pela Lei nº 7.716/1989. Nos crimes dos **arts. 2º-A e 20**, a pena é **aumentada de um terço até a metade** se o fato for praticado por **funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las** (art. 20-B). A discriminação também fere o princípio da **não discriminação** da LGPD (art. 6º, IX), quando o tratamento de dados é usado com fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

4.14. Independência das instâncias

As três responsabilidades (civil, administrativa e penal) são, em regra, **independentes e cumuláveis**: um mesmo fato pode gerar punição nas três esferas. A **absolvição criminal por falta de provas** não impede, em regra, a punição disciplinar. Só quando a sentença penal reconhece que o **fato não existiu** ou **nega a autoria** é que as demais esferas ficam vinculadas.

> **DOUTRINA**
>
> A lógica do tema é de **tríplice responsabilização**: reparar o dano (civil), punir a falta funcional (administrativa) e punir o ilícito penal. O Estado paga a indenização ao particular e, depois, cobra do agente que agiu com dolo ou culpa (regresso). O agente não escapa das outras esferas por isso.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> **LEI SECA**
>
> **CF, art. 5º, LXXIX.** É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.
>
> **CF, art. 22, XXX.** Compete privativamente à União legislar sobre: [...] proteção e tratamento de dados pessoais.

Comentário: a EC 115/2022 criou o direito fundamental autônomo e a competência privativa da União. Por isso a norma geral é nacional (LGPD).

> **LEI SECA**
>
> **LGPD, art. 2º.** A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: I - o respeito à privacidade; II - a autodeterminação informativa; III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Comentário: a **autodeterminação informativa** (inciso II) é o fundamento mais cobrado: o titular decide sobre o uso de seus dados.

> **LEI SECA**
>
> **LGPD, art. 6º.** As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; II - adequação [...]; III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; IV - livre acesso [...]; V - qualidade dos dados [...]; VI - transparência [...]; VII - segurança [...]; VIII - prevenção [...]; IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; X - responsabilização e prestação de contas [...].

Comentário: dez princípios, mais a boa-fé. Para o agente público, os principais são finalidade (inciso I) e necessidade (inciso III).

> **LEI SECA**
>
> **LGPD, art. 17.** Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei.

Comentário: reforça que os dados pertencem ao titular, ainda que tratados pelo Estado.

LEI SECA

LGPD, art. 46 (caput). Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Comentário: é o fundamento do dever de segurança. Computador de uso comum sem senha com dados de vítimas descumpre esse artigo.

LEI SECA

LGPD, art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

Comentário: reparação civil por dano material ou moral, individual ou coletivo.

LEI SECA

CF, art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentário: o Estado indeniza o terceiro e cobra do agente que atuou com dolo ou culpa.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Dado pessoal x dado pessoal sensível

Critério	Dado pessoal	Dado pessoal sensível
Conceito	Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável	Dado sobre origem racial ou étnica, religião, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, saúde, vida sexual, genético ou biométrico
Exemplos	Nome, CPF, endereço, imagem, placa vinculada ao proprietário	Religião, filiação partidária, estado de saúde, biometria
Tratamento	Segue as hipóteses do art. 7º	Segue as hipóteses do art. 11, mais restritas

8.2. Controlador, operador e encarregado

Figura	Papel
Controlador	Decide sobre o tratamento (pessoa natural ou jurídica, pública ou privada)
Operador	Trata os dados em nome do controlador
Encarregado	Canal de comunicação entre controlador, titulares e ANPD
Titular	Pessoa natural a quem se referem os dados

8.3. As três esferas de responsabilização

Esfera	Consequência	Base
Civil	Reparar o dano (Estado responde objetivamente, com regresso contra o agente com dolo ou culpa)	CF, art. 37, § 6º, e LGPD, art. 42
Administrativa	Sanção disciplinar (advertência a demissão), improbidade em casos graves, sanções da ANPD	Estatuto do servidor, Lei 8.429/1992, LGPD, art. 52 e LAI, art. 32
Penal	Pena do crime praticado	CP, arts. 325, 153, § 1º-A, 313-A e 154-A; Lei 13.869/2019

8.4. Condutas e normas penais

Conduta	Norma	Pena
Revelar fato sigiloso conhecido em razão do cargo	CP, art. 325	Detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, se não for crime mais grave
Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas de sistemas da Administração	CP, art. 153, § 1º-A	Detenção de 1 a 4 anos, e multa
Inserir dados falsos ou alterar ou excluir indevidamente dados em sistemas da Administração	CP, art. 313-A	Reclusão de 2 a 12 anos, e multa
Invadir dispositivo informático alheio	CP, art. 154-A	Reclusão de 1 a 4 anos, e multa
Divulgar gravação sem relação com a prova, expondo o investigado	Lei 13.869/2019, art. 28	Detenção de 1 a 4 anos, e multa

8.5. LGPD x segurança pública

Situação	Regime
Tratamento comum por órgão público (atendimento, cadastro, serviços)	LGPD, art. 23: finalidade pública e competências legais

Situação	Regime
Tratamento exclusivo para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão penal	Legislação específica (art. 4º, III e § 1º), com proporcionalidade, devido processo legal e direitos do titular

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

O guarda municipal lida diariamente com dados pessoais de vítimas, testemunhas, abordados e, muitas vezes, de crianças e adolescentes. Na prática:

- **Consulta a sistemas.** Consulte apenas para fins funcionais. Pesquisar a situação de um desafeto, de um vizinho ou de um conhecido, sem relação com ocorrência, viola a finalidade e gera responsabilidade disciplinar, civil e, em tese, penal.
- **Redes sociais e grupos de mensagens.** Não divulgue imagens, nomes, documentos ou relatos de vítimas, suspeitos, crianças e adolescentes. A exposição pode configurar abuso de autoridade, violação de sigilo funcional e dano moral indenizável.
- **Senhas e equipamentos.** Não compartilhe login; bloqueie telas; proteja pendrives, celulares e computadores. A segurança é dever (LGPD, art. 46).
- **Incidentes.** Perda de equipamento, vazamento ou acesso indevido devem ser comunicados à chefia imediatamente.
- **Preso e investigado.** Evite exibir o preso à curiosidade pública e evite antecipar a culpa por comunicação ou rede social antes da conclusão das apurações.
- **Gravações e imagens.** Divulgar trecho de gravação sem relação com a prova, expondo a intimidade do investigado, é crime (Lei 13.869/2019, art. 28).
- **Discriminação.** Não use dados sensíveis (raça, religião, orientação política, saúde) para tratar pessoas de forma discriminatória. O agente público que discrimina tem a pena agravada (Lei 7.716/1989, art. 20-B).
- **Requisições formais.** Se for necessário repassar dados a outro órgão, use os canais oficiais, com registro e base legal.

> **BIZU**
>
> Antes de acessar ou repassar qualquer dado, faça a pergunta de ouro: **isso é necessário para a minha função, agora?** Se a resposta for não, não acesse nem divulgue.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **EC 115/2022:** inseriu o **art. 5º, LXXIX** e o **art. 22, XXX**.
- **Dado sensível:** raça ou etnia, religião, opinião política, sindicato ou organização, saúde, vida sexual, genético, biométrico.
- **Dado anonimizado** não é dado pessoal, salvo reversão ou reversão possível com esforços razoáveis (art. 12).
- **Controlador decide; operador trata em nome do controlador; encarregado é canal de comunicação.**
- **Finalidade e necessidade** são os princípios mais aplicados ao agente público.
- **LGPD não se aplica diretamente** ao tratamento exclusivo para segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e investigação penal (art. 4º, III), mas isso não afasta a proteção constitucional.
- **Art. 23 da LGPD:** tratamento pelo poder público para finalidade pública e competências legais, com encarregado.
- **Art. 46 da LGPD:** medidas de segurança técnicas e administrativas.
- **Art. 42 da LGPD** e **CF, art. 37, § 6º:** responsabilidade civil; direito de regresso em caso de dolo ou culpa.
- **ANPD** pode enviar informe com medidas para fazer cessar a violação por órgão público (art. 31); **não demite** servidor nem extingue órgão.
- **LAI, arts. 31 e 32:** proteção da informação pessoal e condutas ilícitas do agente.
- **Abuso de autoridade:** exige finalidade específica; divergência de interpretação não é crime.
- **Instâncias independentes e cumuláveis.**

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A proteção de dados pessoais só existe na LGPD, não na Constituição."*
Falso. É **direito fundamental** expresso desde a EC 115/2022 (art. 5º, LXXIX).

✗ *"A competência para legislar sobre proteção de dados é concorrente entre União, Estados e Municípios."*
Falso. É **privativa da União** (art. 22, XXX).

✗ *"A LGPD proíbe qualquer tratamento de dados pelo poder público."*
Falso. O poder público pode tratar dados, com **finalidade pública**, base legal e segurança (art. 23).

✗ *"A LGPD aplica-se integralmente à investigação e à repressão de infrações penais."*
Falso. O art. 4º, III, remete a **legislação específica**, sem afastar a proteção constitucional.

✗ *"Dado pessoal sensível é qualquer dado pessoal."*
Falso. Sensível é o dado de **categorias específicas** (raça, religião, política, saúde, vida sexual, genético, biométrico).

✗ *"O operador é quem decide sobre o tratamento de dados."*
Falso. Quem decide é o **controlador**; o operador trata **em nome** dele.

✗ *"O guarda pode consultar o sistema para saber a situação de pessoas conhecidas, desde que não divulgue."*
Falso. A consulta sem finalidade funcional já viola o dever de uso legítimo e gera responsabilidade.

✗ *"A divulgação de gravação sem relação com a prova é conduta atípica."*
Falso. É crime da Lei de Abuso de Autoridade (art. 28).

✗ *"Qualquer erro de interpretação do agente público configura crime de abuso de autoridade."*
Falso. A lei exige **finalidade específica**; a divergência de interpretação ou de avaliação de fatos e provas **não** configura abuso (art. 1º, §§ 1º e 2º).

✗ *"O Estado não pode cobrar nada do agente que causou o dano."*
Falso. Há **direito de regresso** contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa** (CF, art. 37, § 6º).

✗ *"A condenação criminal é condição para a indenização civil pelo uso indevido de dados."*
Falso. A reparação civil **independe** de condenação penal.

✗ *"A ANPD pode determinar a demissão do servidor que violou a LGPD."*
Falso. Em relação a órgãos públicos, pode enviar informe com medidas para fazer cessar a violação; a punição disciplinar segue o regime próprio do servidor.

✗ *"Se o servidor for absolvido no processo penal por falta de provas, não pode mais ser punido administrativamente."*
Falso. As instâncias são independentes; só a absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria vincula as demais.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

O direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, foi incluído expressamente no rol de direitos fundamentais da Constituição Federal por meio

A) da Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018.

B) do Marco Civil da Internet.

C da Emenda Constitucional nº 115/2022.

D de decreto presidencial.

Gabarito: C.

A EC nº 115/2022 incluiu esse direito no art. 5º, LXXIX, e a competência privativa da União no art. 22, XXX. A LGPD é lei ordinária anterior; decreto não cria direito fundamental na Constituição.

QUESTÃO 02

De acordo com a LGPD, dado pessoal é a informação

A relativa apenas a pessoas jurídicas de direito privado.

B relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

C somente aquela que revele origem racial ou convicção religiosa.

D armazenada exclusivamente em meio físico, como papel.

Gabarito: B.

Dado pessoal é toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Dados sobre origem racial ou religião são apenas uma categoria especial, a dos sensíveis, e a lei vale para meios físicos e digitais.

QUESTÃO 03

Um guarda municipal perde, durante o plantão, um pendrive com registros de ocorrências que contêm dados pessoais de vítimas. A conduta correta do agente é

A nada informar, para evitar punição, e aguardar que o pendrive apareça.

B divulgar o ocorrido em grupo de mensagens da corporação, com os nomes das vítimas, para tentar localizá-lo.

C comunicar o fato apenas à imprensa, para dar transparência.

D comunicar imediatamente o fato à chefia, para que sejam tomadas as providências cabíveis diante do incidente de segurança.

Gabarito: D.

Entre os deveres do agente está comunicar incidentes de segurança à chefia, que poderá adotar medidas para reduzir os danos. Ocultar o fato ou expor ainda mais os dados contraria o dever de segurança.

QUESTÃO 04

Uma prefeitura mantém, em computador de uso comum e sem senha, uma planilha com dados de vítimas atendidas pela guarda. Essa situação descumpre o dever de os agentes de tratamento

A) divulgar publicamente todos os dados dos titulares, para fins de transparência.
B) excluir os dados no mesmo dia em que forem coletados.
C) adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados de acessos não autorizados.
D) compartilhar os dados com todas as secretarias municipais, para facilitar a consulta.

Gabarito: C.

O art. 46 da LGPD impõe medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou tratamento inadequado. As demais alternativas descrevem condutas inadequadas ou excessivas.

QUESTÃO 05

O Estado responde, em regra, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nessa qualidade, em razão do uso indevido de dados pessoais. Quanto ao agente público causador do dano, a Constituição Federal assegura ao Estado

A) a impossibilidade de cobrar qualquer valor do agente, em nenhuma hipótese.
B) o direito de regresso somente se o dano tiver sido causado por culpa leve.
C) o direito de regresso apenas se o agente já tiver sido demitido.
D) o direito de regresso contra o agente que tenha agido com dolo ou culpa.

Gabarito: D.

Conforme o art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos de seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Não depende de demissão nem se limita à culpa leve.

QUESTÃO 06

Para controlar a entrada em um prédio público municipal, o órgão passa a exigir de cada visitante CPF, religião e filiação partidária, embora apenas o nome e o horário de entrada sejam necessários. Essa prática contraria principalmente o princípio da

A) publicidade, que exige a divulgação ampla de todos os dados coletados.
B) necessidade, que limita o tratamento ao mínimo indispensável para a finalidade.
C) hierarquia, que obriga a coleta de dados pelo nível administrativo mais alto.
D) oficialidade, que impõe a coleta de todos os dados disponíveis sobre o cidadão.

Gabarito: B.

O art. 6º, III, da LGPD estabelece o princípio da necessidade: o tratamento deve limitar-se ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos. Coletar religião e filiação política para um simples controle de acesso é excessivo.

QUESTÃO 07

Segundo a LGPD, o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados,

A) é obrigado a reparar o dano.
B) responde apenas administrativamente, sem dever de indenizar.
C) só responde se houver condenação penal anterior do agente.
D) responde apenas se o dano for exclusivamente patrimonial.

Gabarito: A.

O art. 42 da LGPD obriga o controlador ou operador a reparar o dano. A reparação civil independe de condenação penal e abrange o dano moral.

QUESTÃO 08

Um agente público divulga trecho de gravação sem relação com a prova que se pretendia produzir, expondo a intimidade e ferindo a imagem do investigado. Segundo a Lei de Abuso de Autoridade, essa conduta

A) é mero exercício do dever de transparência, sem relevância penal ou administrativa.
B) é infração apenas disciplinar, sem repercussão criminal ou civil.
C) constitui crime de abuso de autoridade, punido com detenção de um a quatro anos e multa.
D) é conduta atípica, pois o investigado não tem direito à preservação de sua imagem.

Gabarito: C.

O art. 28 da Lei nº 13.869/2019 pune com detenção de um a quatro anos e multa a divulgação de gravação, ou trecho dela, sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado.

QUESTÃO 09

Um órgão municipal divulga relatório estatístico de ocorrências em que não é possível identificar qualquer pessoa, considerando meios técnicos razoáveis. Segundo a LGPD, esses dados anonimizados

A) são sempre dados pessoais sensíveis, mesmo quando não permitem identificar ninguém.

B exigem consentimento individual de todos os envolvidos para qualquer tipo de divulgação.

C são vedados em qualquer relatório público.

D não são dados pessoais, salvo se a anonimização for revertida ou puder sê-lo com esforços razoáveis.

Gabarito: D.

O art. 12 da LGPD dispõe que dados anonimizados não são considerados dados pessoais para os fins da lei, salvo quando o processo de anonimização for revertido ou puder ser revertido com esforços razoáveis. Por isso estatísticas bem anonimizadas podem ser divulgadas.

QUESTÃO 10

Quando houver infração à LGPD em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá

A determinar a demissão imediata do servidor responsável pela violação.

B enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação.

C extinguir o órgão público infrator.

D suspender o mandato do gestor do órgão.

Gabarito: B.

O art. 31 da LGPD prevê que, em caso de infração por órgãos públicos, a autoridade nacional pode enviar informe com as medidas cabíveis para fazer cessar a violação. A ANPD não demite servidores nem extingue órgãos; a responsabilização disciplinar segue o regime próprio do servidor.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Direito fundamental:** CF, art. 5º, LXXIX (EC 115/2022); competência privativa da União, art. 22, XXX. Vale também nos meios digitais.
- **Norma geral:** LGPD (Lei nº 13.709/2018), que se aplica também ao poder público.
- **Dado pessoal:** pessoa natural identificada ou identificável. **Dado sensível:** raça ou etnia, religião, política, sindicato ou organização, saúde, vida sexual, genético, biométrico.
- **Controlador** decide; **operador** trata em nome dele; **encarregado** é o canal com titulares e ANPD.
- **Princípios:** finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.
- **Poder público:** trata dados para finalidade pública e competências legais (art. 23); segurança (art. 46).
- **Segurança pública e investigação penal:** LGPD não se aplica diretamente (art. 4º, III), regime de lei

específica; proteção constitucional continua.

- **Dever do agente:** uso ético, legal e seguro; só para a finalidade do serviço; sem divulgação em redes ou grupos; proteger senhas; comunicar incidentes.
- **Responsabilidade civil:** art. 42 da LGPD e CF, art. 37, § 6º; regresso em caso de dolo ou culpa.
- **Responsabilidade administrativa:** estatuto e regulamento disciplinar, improbidade, LAI (art. 32), sanções da ANPD; ANPD pode enviar informe a órgão público, mas não demite.
- **Responsabilidade penal:** CP, arts. 325, 153, § 1º-A, 313-A e 154-A; Lei 13.869/2019, art. 28 (divulgação de gravação), art. 13 e art. 38; Lei 7.716/1989, art. 20-B (agravante para funcionário público).
- **Abuso de autoridade:** exige finalidade específica; divergência de interpretação não é crime.
- **Instâncias independentes e cumuláveis.**

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Responsabilização

- Administrativa
- Civil (regresso)
- Penal
- Independência das esferas

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 2 — Lei 13.709/2018 (LGPD) TEXTO LEGAL

> Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:
>
> **I –** o respeito à privacidade;
>
> **II –** a autodeterminação informativa;
>
> **III –** a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
>
> **IV –** a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
>
> **V –** o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
>
> **VI –** a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
>
> **VII –** os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 15/08/2018] (p. 59, col. 2)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 6 — Lei 13.709/2018 (LGPD) TEXTO LEGAL

> Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
>
> **I –** finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
>
> **II –** adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;
>
> **III –** necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
>
> **IV –** livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a

duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V – qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI – transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII – segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII – prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX – não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X – responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 15/08/2018] (p. 59, col. 2)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Art. 17 — Lei 13.709/2018 (LGPD) TEXTO LEGAL

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei.

Observação: Texto da publicação original (Publicação Original [Diário Oficial da União de 15/08/2018] (p. 59, col. 2)). Este artigo não sofreu alteração posterior segundo o registro de normas do Senado Federal.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um órgão público utiliza dados de ocorrências para negar, de forma sistemática, atendimento a moradores de determinado bairro, em razão da origem étnica deles. Isso viola o princípio da LGPD da

A livre iniciativa, que protege a atividade econômica privada

B anterioridade, que condiciona a lei ao exercício financeiro

C territorialidade, que restringe a aplicação da lei aos limites do município

D não discriminação, que veda tratamento para fins discriminatórios abusivos

E oralidade, que prioriza o atendimento verbal

Gabarito: D

O art. 6º, IX, da LGPD consagra o princípio da não discriminação: é impossível o tratamento de dados para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. A origem racial ou étnica é, ainda, dado pessoal sensível, o que reforça a proteção.

QUESTÃO 2

O direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, foi incluído expressamente no rol de direitos fundamentais da Constituição Federal por meio

A da Lei Geral de Proteção de Dados, em 2018.

B do Marco Civil da Internet.

C da Emenda Constitucional nº 115/2022.

D de decreto presidencial.

E de resolução da ANPD.

Gabarito: C

A EC nº 115/2022 incluiu esse direito no art. 5º da Constituição. A LGPD é lei ordinária anterior; decreto e resolução não podem criar direito fundamental na Constituição.

QUESTÃO 3

O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, segundo a LGPD, deve ser realizado para

A a obtenção de vantagem pessoal pelo gestor responsável pelo órgão que trata os dados

B a satisfação da curiosidade de servidores sobre a vida privada de terceiros conhecidos

C a promoção pessoal do agente político responsável pela gestão da base de dados

D o atendimento da finalidade pública, na persecução do interesse público e na execução de competências legais

E o atendimento de pedidos particulares de qualquer pessoa que tiver acesso ao sistema

Gabarito: D

O art. 23 da LGPD condiciona o tratamento de dados pelo Poder Público ao atendimento da finalidade pública, na persecução do interesse público, para executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Usos pessoais ou de promoção são ilegítimos.

QUESTÃO 4

Um órgão municipal divulga relatório estatístico de ocorrências em que não é possível identificar qualquer pessoa, considerando meios técnicos razoáveis. Segundo a LGPD, esses dados anonimizados

A) são sempre dados pessoais sensíveis, mesmo quando não permitem identificar ninguém
B) exigem consentimento individual de todos os envolvidos para qualquer tipo de divulgação
C) não são dados pessoais, salvo se a anonimização for revertida ou puder sê-lo com esforços razoáveis
D) são vedados em qualquer relatório público, mesmo quando agregados em estatísticas
E) só podem ser tratados por empresas privadas contratadas para esse fim específico

Gabarito: C

O art. 12 da LGPD dispõe que dados anonimizados não são dados pessoais para os fins da lei, salvo quando o processo de anonimização for revertido por meios próprios ou puder ser revertido com esforços razoáveis. Por isso estatísticas bem anonimizadas podem ser divulgadas.

QUESTÃO 5

Segundo a LGPD, o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados,

A) responde apenas administrativamente, sem dever de indenizar
B) fica isento se o titular não tiver feito prévio requerimento
C) só responde se houver condenação penal anterior do agente
D) responde apenas se o dano for exclusivamente patrimonial
E) é obrigado a reparar o dano

Gabarito: E

O art. 42 da LGPD obriga o controlador ou operador que causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação da legislação de proteção de dados, a repará-lo. A reparação civil independe de condenação penal e abrange o dano moral.

QUESTÃO 6

Para controlar a entrada em um prédio público municipal, o órgão passa a exigir de cada visitante CPF, religião e filiação partidária, embora apenas o nome e o horário de entrada sejam necessários. Essa prática contraria principalmente o princípio da

A) publicidade, que exige a divulgação ampla de todos os dados coletados dos visitantes
B) territorialidade, que restringe o tratamento de dados ao limite geográfico do município
C) hierarquia, que obriga a coleta de dados pelo órgão do nível administrativo mais alto
D) oficialidade, que impõe a coleta de todos os dados disponíveis sobre o cidadão

E necessidade, que limita o tratamento ao mínimo indispensável para a finalidade

Gabarito: E

O art. 6º, III, da LGPD estabelece o princípio da necessidade: o tratamento deve limitar-se ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos. Coletar religião e filiação política para um simples controle de acesso é excessivo.

QUESTÃO 7

Segundo a LGPD, é vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases a que tenha acesso, exceto, por exemplo,

A nos casos de execução descentralizada de atividade pública, exclusivamente para esse fim determinado

B quando o gestor entender que a transferência é conveniente para fins comerciais do ente

C quando a entidade privada oferecer pagamento em dinheiro pelos dados pessoais da base

D sempre que a entidade privada solicitar a transferência, ainda que informalmente

E quando o servidor responsável quiser beneficiar um conhecido que atue no setor privado

Gabarito: A

O art. 26, § 1º, da LGPD proíbe, como regra, a transferência de bases de dados do Poder Público a entidades privadas, admitindo exceções, como a execução descentralizada de atividade pública, nos casos de dados publicamente acessíveis ou quando houver previsão legal ou contrato, convênio ou instrumento congênere.

QUESTÃO 8

Ao operar o sistema de câmeras de monitoramento do município, um guarda municipal deve acessar e utilizar as imagens e os dados pessoais

A conforme sua conveniência, desde que não os divulgue a terceiros.

B livremente, pois o acesso ao sistema autoriza qualquer consulta durante o plantão.

C somente na medida necessária e para a finalidade do serviço, vedado o uso por curiosidade ou interesse pessoal.

D para qualquer fim, desde que o agente esteja uniformizado e em horário de serviço.

E para fins particulares, desde que haja autorização verbal de um colega de plantão.

Gabarito: C

Os princípios da finalidade e da necessidade exigem que o agente use os dados apenas para o que o serviço demanda e acesse só o indispensável. Acesso por curiosidade ou interesse pessoal é uso indevido.

QUESTÃO 9

Um guarda municipal, sem qualquer ocorrência que o justifique, consulta o sistema da corporação para descobrir o novo endereço da ex-namorada. Em relação ao tratamento de dados, a conduta

A) é regular, pois o guarda tem senha de acesso.
B) é regular se ele não divulgar o endereço.
C) só seria irregular se o dado fosse sensível.
D) é irrelevante, pois a LGPD não alcança agentes públicos.
E) viola os deveres de uso dos dados apenas para a finalidade do serviço e pode gerar responsabilização.

Gabarito: E

O acesso por interesse pessoal viola os princípios da finalidade e da necessidade e o dever funcional, podendo gerar punição administrativa e, conforme o caso, civil e penal. Ter senha não autoriza uso para fins particulares; endereço é dado pessoal, sensível ou não.

QUESTÃO 10

De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), dado pessoal é a informação

A) relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
B) relativa apenas a pessoas jurídicas de direito privado.
C) somente aquela que revele origem racial ou convicção religiosa.
D) que esteja armazenada exclusivamente em meio físico, como papel.
E) de acesso restrito a autoridades públicas, e nunca a particulares.

Gabarito: A

Dado pessoal é toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, como nome, CPF, endereço e imagem. Dados sobre origem racial ou religião são apenas uma categoria especial: os sensíveis.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual emenda tornou a proteção de dados direito fundamental expresso?	A Emenda Constitucional nº 115/2022.
O que é dado pessoal sensível?	Dado sobre origem racial ou étnica, religião, opinião política, filiação sindical ou a organização religiosa, filosófica ou política, saúde, vida sexual, genético ou biométrico.

Pergunta	Resposta
A LGPD se aplica ao tratamento exclusivo para segurança pública?	Não diretamente; exige lei específica, mas valem os princípios gerais e os direitos do titular.
Quem fiscaliza a LGPD?	A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Como o Estado responde por dano causado por agente?	Objetivamente, com direito de regresso contra o agente que agiu com dolo ou culpa.
Consultar o sistema para saber o endereço de um desafeto viola qual princípio?	O da finalidade (e o da necessidade).

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

DIREITO DIGITAL e LGPD (Resumo) - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS \| Privacidade na Internet
ASSISTIR
Me Julga - Cíntia Brunelli
https://youtu.be/So9Lhgbq2sk

Lei nº 13.709 de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Conceitos e Características
ASSISTIR
Professor Raphael Pinho
https://youtu.be/Xbunialh_Tc

Lei 13.709/2018 – Resumo da LGPD explicado de forma simples
ASSISTIR
Candidato Aprovado
https://youtu.be/pu2BbOV6q4Q